

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1839/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสมศักดิ์หรือสุน แซ่อิว

จำเลย

นายสมศักดิ์หรือสุน แซ่อิว จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 25

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งจำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2896/2530

หมายเลขแดงที่ 4081/2530 ของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคดีดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษจำเลยฐานรับของโจรและคดีถึงที่สุดแล้วโปรดมีคำสั่งเรียกสำนวนคดีดังกล่าวมาประกอบในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาด้วย และเนื่องจากโจทก์ได้แยกฟ้องจำเลยเป็น 4 สำนวนตามจำนวนผู้เสียหายซึ่งคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3104/2530 หมายเลขแดงที่ 1414/2531 ของศาลจังหวัดสมุทรปราการก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเช่นเดียวกับคดีนี้ เพื่อให้การพิจารณาคดีของศาลฎีกาเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และเป็นการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3104/2530 หมายเลขแดงที่ 1414/2531 ดังกล่าวเข้าด้วยกัน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 117)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357
ฯลฯ จำคุก 1 ปี 6 เดือน คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปีให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 2896/2530 หมายเลขแดงที่ 4081/2530 และคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 3105/2530 หมายเลขแดงที่ 145/2531 ของศาลนี้ ส่วนคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 3104/2530 ศาลยังมีคำพิพากษา จึงไม่นับโทษต่อให้จำเลยฎีกา
และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96,115)

คำสั่ง

ศาลฎีกาพิจารณาคดีนี้เสร็จไปแล้ว จึงไม่มีเหตุจำต้องเรียกสำนวนคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 2896/2530 หมายเลขแดงที่ 4081/2530 ของศาลชั้นต้นมาประกอบ
การพิจารณาและนำสำนวนคดีนี้ไปรวมพิจารณากับคดีอาญาหมายเลขดำที่
3104/2530 คดีหมายเลขแดงที่ 1414/2531 ของศาลชั้นต้นดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาพิจารณาคดีนี้เสร็จไปแล้ว จึงไม่มีเหตุจำต้องเรียกสำนวนคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 2896/2530 หมายเลขแดงที่ 4081/2530 ของศาลชั้นต้นมาประกอบ
การพิจารณาและนำสำนวนคดีนี้ไปรวมพิจารณากับคดีอาญาหมายเลขดำที่
3104/2530 คดีหมายเลขแดงที่ 1414/2531 ของศาลชั้นต้นดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ